

给准备入职的应届生

应聘佛山墨家科技有限公司之前 请先看完这些问题

工资是否按时到账 · 2万元怎样写进合同
竞业为什么写3年 · 周末开会为何能降底薪

先说明：本文把需要求职者注意的待遇、协议和管理问题直接列出来，不替任何人作违法认定。你不必只听任何一方的说法，请把下面的问题逐项发给招聘方，要求书面回答，并以最终签署的合同、工资到账、个税和社保记录为准。

来源保密：为保护相关人员，本文不披露材料来源、员工身份和内部证据。公开转发本文件时，不要附带未经遮挡的合同、聊天记录、录音、签名或个人信息。

整理日期：2026年9月7日 用途：应聘前自行判断和核实

一、所谓“月薪2万元”，可能被拆成三份

以承诺月薪2万元为例，需要重点核实以下拆分方式是否会出现你的合同中：

文件或名目	金额示例	你需要看清楚什么
劳动合同	6000元基本工资	正式劳动合同是否只写这一部分；发生欠薪、补偿或赔偿争议时，公司会不会只承认6000元。
忠诚协议	10000元“赠与”	按月固定支付的劳动报酬为什么写成“赠与”；公司是否主张在离职、质疑管理或进入同行时全部收回。
竞业协议	4000元，在职期间发	为什么竞业款在上班期间支付；离职后履行竞业时是否另行按月支付补偿。

最重要的问题：公司是否愿意把完整2万元、每一项的支付条件、工资日、试用期工资、奖金规则和离职后的竞业补偿全部写进盖章文件，而不是只在招聘时口头承诺。

还要逐项确认

- 所谓“赠与”和“竞业款”是否每月固定到账，是否列入工资条和个人所得税申报。
- 五险一金缴费基数按6000元、2万元，还是其他数字计算。
- 如果公司没有支付完整2万元，员工能否直接按工资差额追讨，还是公司会说未满足“赠与条件”。
- 如果员工离职去同行，公司是否会要求退回以前已经发放的“赠与”和“竞业款”。
- 不要签金额空白、日期空白或不给员工留存盖章原件的协议。

二、工资能不能按时发，是第一判断标准

需要核实的具体情况：新入职的应届生可能只收到第一个月工资，之后被告知公司把资金投到新项目、资金有限，工资以后再发；已经出现员工连续3个月没有收到工资的情况。

公司可能给出的理由

“公司经营中的钱正在投资新项目。”

“公司目前资金有限，后续会补发。”

“需要员工为公司发展作出牺牲。”

同时需要核实的经营信号

- 是否存在拖欠供应商货款的情况。
- 生产设备是否缺少物料，老项目设备是否已经无法正常生产或交付。
- 公司在工资和旧项目资金紧张时，是否仍持续向尚未明确应用场景的新项目投入资金。
- 公司是否计划融资，但不愿向投资人提供相应股份或治理权，导致融资没有落地。

判断方法很简单：不要只问“会不会补发”。请要求写清楚欠薪月份、欠薪金额和确定的支付日期；同时查看本人银行卡、工资条、个税和社保记录。投资新项目或资金紧张，不能当然免除已经到期的工资。

三、应聘时可以直接问：这些话是否说过？

会议和日常管理中需要重点核实的公开表述包括：

“劳动法就是用来保护员工的，一点也没有保护企业的利益，员工不要拿劳动法来威胁老板。”

“985的人多的是，又不是招不到人。”

“员工的智商有问题。”

“做产品从来不做市场调研，自己想怎么做就怎么做。”

“员工要为公司作出牺牲。”

这些话背后需要观察的管理方式

- 负责人是否允许员工质疑方案，还是把不同意见理解为员工能力或智商有问题。
- 方案是否经常由负责人临时推翻，员工需要反复返工，却没有清楚的决策和验收流程。
- 工作内容、岗位和待遇是否可能被单方面改变。
- 招聘是否特别偏好985理工科应届生，同时贬低文科背景或有经验员工。
- 公司是否把服从个人意见、不得成为“对立面”当作获得部分收入的条件。

学历偏好、管理独断或不做市场调研，不一定单独构成劳动违法；但它们会直接影响你的尊严、工作量、项目成败和职业成长，可以作为是否入职的重要判断依据。

四、周末晚上喊人开会，缺席就降底薪一年

公司对外称现行制度为双休、每天8小时，但仍会在周六、周日或晚上通知员工回公司开会。一次面向销售团队的会议还宣布：没有提前说明而缺席休息日会议的员工，底薪从10000元降至6000元，并且至少1年不调整。

该次会议宣布的其他规则

- 以后底薪不再参考行业最高标准，改为参考美团、阿里巴巴销售底薪体系。
- 公司将在最短时间内引入新的考核机制，对底薪和提成规则进行大幅调整。
- 销售提成不再统一使用3%或4%，招标业务、传统国际物流业务分别制定新的提成表。
- 公司预判订单量和客户数量将增长约5倍，并据此考核谁推动了增长、谁没有推动增长。
- 会议同时确认此前实行过996，目前才调整为每周5天、每天8小时。
- 要求销售团队放下对既往处理事件的情绪，将过去的违规处理全部清零，不再纠结。

公开点名和“贪污红线”通报

会议对员工甲的表述同时包含：“未出现贪污行为”“多次触碰贪污红线”“违规行为证据确凿”“不存在冤假错案”。这几句话彼此存在明显张力。若没有能够证明具体违规事实的材料，在团队内公开传播可能给员工名誉和人格尊严造成伤害。为保护个人，本文不公开员工姓名。

应聘者应该怎么判断

做法	需要核实的法律和管理问题
周末或晚上强制开会	由公司安排、要求到场并处理工作事务的会议，通常属于工作安排。应核实是否调休、记录工时或支付相应加班工资。
因缺席会议降薪一年	底薪属于劳动报酬。需核实降薪是否有合同依据、规章制度是否依法制定并公示、是否与员工协商，以及处罚是否明显失当。
大幅改变底薪和提成	劳动报酬及考核规则直接关系员工利益。不能只听会议宣布，应要求完整书面方案、生效日期、计算公式和员工确认记录。
承认过去实行996	改成5天8小时不等于过去加班自动清零。员工仍应保存考勤、会议通知和工作记录，核实调休及加班工资。
公开通报员工涉嫌违规	公司可以依法调查和管理，但应有事实依据、程序和必要范围；不能用含混的严重指控代替证据，也不应进行侮辱性表达。

求职前直接问：周末晚间会议算不算加班？缺席为什么可以直接降底薪？新的底薪和提成能否由公司单方面修改？过去996期间是否已经安排调休或支付加班工资？

五、奖金、分红和项目承诺，可能一直往后推

需要核实的具体做法

- 公司承诺研发出某项成果、解决某个问题或销售达到某个业绩后支付奖金。
- 员工完成原目标后，公司再提出新的目标，要求继续完成，原先承诺的钱仍不支付。
- 招聘或工作期间承诺福利、奖金、分红，但没有明确金额、计算公式、支付日期或书面文件。
- 有实力和有经验的老员工因承诺不兑现、反复返工或管理冲突离开。
- 公司随后更集中招聘社会经验较少、对劳动规则不熟悉的高学历应届生。

项目本身也要问清楚

- ☐ 项目立项前有没有真实客户访谈、市场调研、竞品分析和付费意愿验证。
- ☐ 新项目有没有明确应用场景、交付对象、预算、验收标准和销售路径。
- ☐ 负责人能否说明为什么改方案、由谁承担成本、原目标是否仍然有效。
- ☐ 旧项目尚未生产或交付时，为什么继续投入新项目；工资和供应商款排在什么顺序。

不要只接受“以后有分红”。要求写清楚：奖励金额或公式、完成条件、确认人、验收日期、支付日期，以及公司能否单方面增加新条件。没有这些内容，承诺很容易变成空头支票。

六、3年竞业和“忠诚赠与”，到底意味着什么

协议安排中需要求职者看清的内容

- 员工在职期间按月获得所谓“赠与”。
- 离职后3年内不得经营或参与与公司相同、类似的业务，也不得到相关单位任职、持股或提供服务。
- 限制还可能覆盖客户介绍、员工招揽等事项。
- 公司主张员工违反条件时，可以停止支付并收回以前已经支付的全部“赠与”。
- 公司还可能主张约为离职前一年工资2倍的违约金，以及其他损失、律师费、调查费等。
- 离职后的3年内不再另行支付竞业补偿，理由是在职期间已经支付过竞业款。

法律上的关键点	直接结论
竞业期限	劳动合同法规定，解除或终止劳动合同后的竞业限制期限最长不得超过2年。写3年不代表3年都当然有效。
适用人员	主要限于高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员，不是所有普通员工都应承担。
秘密接触	劳动者没有接触商业秘密或知识产权相关保密事项的，可以依法主张竞业条款不生效。
离职后补偿	离职后履行竞业时，补偿原则上应在竞业期间按月支付。在职时发过一笔叫“竞业款”的钱，不能仅凭名称就当然替代离职后的补偿。
返还和违约金	能否收回以前的“赠与”、违约金是否过高，要结合款项是不是工资、员工是否属于竞业人员、限制是否合理等具体判断。

注意：3年超过法定上限，不等于员工可以把整份协议当作不存在。如果准备离职去同行，应先保留完整协议和支付记录，再咨询劳动仲裁窗口、12348或律师。

七、哪些是劳动合规问题，哪些是你自己判断

事项	该怎么看
连续欠薪	如果属实，是明确的劳动报酬问题。应保存流水、工资条和催告记录，可向劳动监察投诉或申请仲裁。
固定月薪拆成赠与、竞业款	名称不是唯一标准。固定、持续、因提供劳动取得的款项，可能仍属于劳动报酬，应核对工资条、个税和社保基数。
离职后竞业3年	超过法定最长2年，人员范围、业务范围、地域、秘密接触和补偿方式也都需要审查。
单方面改岗位或降待遇	工作内容和劳动报酬属于劳动合同重要内容，原则上应协商一致。遇到变更要及时书面表示意见并留证。
双休日或晚上开会	公司安排的工作会议可能构成工作时间。标准工时下，工作日延时、休息日工作以及是否安排补休，会影响加班工资判断。
缺席会议直接降底薪	需核实合同、依法制定并公示的规章制度、协商记录和处分依据；不能仅以负责人会议口头宣布替代完整程序。
公开指称贪污或严重违规	公司内部调查也应有事实依据并控制传播范围。无充分依据的侮辱、诽谤或严重失实传播可能涉及名誉权。
完成目标后追加新条件	是否能追回奖金，取决于原规则、金额或公式、完成证据和公司确认。口头“以后分红”最难证明。
贬低员工、学历偏好、一言堂	不一定都能直接作为劳动监察事项，但属于明显的组织文化和职业风险，可直接影响是否入职。
项目不调研、反复改方案	主要是经营能力和工作方式问题。求职者应判断项目能否落地、工资来源是否可靠、自己是否会长期返工。

本文不使用“诈骗”“老板无能”“项目一定没有价值”等辱骂或绝对化结论。把合同数字、工资是否到账、竞业期限、公司原话、目标是否兑现列清楚，求职者就能自己判断。

八、入职前，把这16个问题发给招聘方

- ☐ 我的完整月薪是多少？劳动合同分别写多少？还有哪些单独协议？
- ☐ 每项收入是否固定发放？公司可以在什么情况下不发或要求退回？
- ☐ 工资日是哪一天？过去3个月是否存在延迟发薪？
- ☐ 公司能否把全部薪资项目写入盖章Offer或劳动合同？
- ☐ 工资条、个税、社保和公积金分别按什么金额申报或缴纳？
- ☐ 我是否必须签忠诚、赠与、保密或竞业协议？能否提前拿走审阅？
- ☐ 为什么离职竞业写3年？我具体接触什么商业秘密？
- ☐ 离职后每月竞业补偿是多少，什么时候支付？
- ☐ 以前发的赠与或竞业款，在什么情况下会要求返还？
- ☐ 奖金和分红的金额、公式、验收人、完成时间、支付日是什么？
- ☐ 公司能否在我完成目标后再追加新条件？
- ☐ 岗位、工作地点、职责和待遇是否可以由公司单方面修改？
- ☐ 周末和晚上临时开会是否强制参加？如何记录工时、调休或支付加班费？
- ☐ 员工缺席会议时，公司依据什么规则降低底薪，能否持续一年？
- ☐ 新的底薪、提成和考核规则经过什么程序，员工不同意时怎么办？
- ☐ 过去实行996期间的考勤、调休和加班工资如何处理？

出现以下情况，建议暂缓签约：不让带走合同审阅；要求签空白金额；只肯口头解释2万元构成；拒绝说明工资日；不说明离职后竞业补偿；要求放弃劳动法权利；催促当天立即签署。

如果遇到欠薪

- 先备份合同、工资条、银行流水、个税、社保、考勤和催款记录。
- 按月份列出应发、实发和差额，用微信、邮件或可查询签收的方式书面催告。
- 可拨佛山12345或人社12333确认实际用工所在地的劳动监察窗口，也可使用全国根治欠薪线索反映平台。
- 工资差额、奖金、经济补偿和竞业争议，可向劳动合同履行地或用人单位所在地的劳动人事争议仲裁机构申请仲裁。

九、法律依据与转发边界

转发时请保留本页。以下链接均为政府或法院公开页面：

1. 《中华人民共和国劳动法》
https://www.mohrss.gov.cn/xgk2020/fdzdgknr/zcfg/fl/202011/t20201102_394625.html
2. 《中华人民共和国劳动合同法》
https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/bgt/art/2023/art_0abfdd261c03417b949df19d869add8d.html
3. 最高人民法院《劳动争议司法解释（一）》
<https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/282121.html>
4. 最高人民法院《劳动争议司法解释（二）》
<https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/472691.html>
5. 《广东省工资支付条例》官方转载
https://hrss.sz.gov.cn/gkmlpt/content/5/5529/post_5529692.html
6. 《劳动保障监察条例》
https://hrss.gd.gov.cn/zcfg/zcfgk/content/post_1295498.html
7. 《劳动争议调解仲裁法》
https://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/ztlz/ldrszytjzc/fgzc/202207/t20220714_457857.html
8. 全国根治欠薪线索反映平台
<https://app.www.gov.cn/govdata/gov/202112/25/480029/article.html>
9. 《民法典》名誉权相关规定
https://www.cac.gov.cn/2020-06/01/c_15925617772683193.htm

为了保护自己和其他人：对外只转发已经遮盖个人信息的版本；不要公开员工姓名、电话、身份证、银行卡、签名、聊天头像、客户资料、源代码、图纸或其他商业秘密。原始合同、录音和聊天记录应完整保存，必要时提交给劳动监察、仲裁机构、法院或律师。

本文的作用不是替求职者下结论，而是把工资、合同、竞业、承诺、项目和管理问题摆在桌面上。招聘方如果愿意书面回答并把关键待遇写进合同，你可以据此判断；如果回避、催签或要求只相信口头承诺，这本身就是需要重视的信号。